Datum:	**Lernfeld 6** Waren beschaffen	KLA VERKÄUFERINNEN UND VERKÄUFER
Name:	**Modul 5 – Anfrage und Angebot · Lösungen**	

Modul 5: Anfrage und Angebot

2 Doppelstunden (DS 9–10) · 7 Punkte · Lehrbuch S. 27–31 · Arbeitsheft S. 16–25

Das kann ich danach

- ☐ allgemeine und bestimmte Anfrage unterscheiden und sagen, dass eine Anfrage unverbindlich ist.
- ☐ erklären, wann ein Angebot vorliegt – und warum Werbung, Prospekt und Schaufenster kein Angebot sind.
- ☐ die Bindungsfrist eines Angebots bestimmen (unter Anwesenden, unter Abwesenden, befristet).
- ☐ Freizeichnungsklauseln erkennen („freibleibend", „solange Vorrat reicht") und ihre Wirkung erklären.
- ☐ entscheiden und begründen, ob eine Bestellung auf ein Angebot zu einem Kaufvertrag führt.

★ = kommt so oder ähnlich in der IHK-Prüfung vor ○ = Kür, zum Vertiefen

Aufgabe 1 Ankommen: Fünf Fragen aus dem Kopf

Ohne Buch, ohne Handy. Drei Fragen kommen aus früheren Modulen, zwei aus dem Fragenpool. Erst danach vergleichen.

1.1 Bringe in die richtige Reihenfolge: Angebote prüfen – Anfragen schreiben – Bezugsquellen suchen. *(Modul 4)*

Bezugsquellen suchen – Anfragen schreiben – Angebote prüfen

1.2 Was gehört zu den Lieferstammdaten? Nenne zwei Beispiele. *(Modul 3)*

z. B. Adresse, Lieferernummer, Bankverbindung, Konditionen

1.3 Was ist eine Einkaufsgenossenschaft? *(Modul 4)*

Zusammenschluss selbstständiger Einzelhändler zum gemeinsamen Einkauf

1.4 Wann kommt ein Kaufvertrag zustande? *(Pool · LF 1/WiSo)*

durch zwei übereinstimmende Willenserklärungen: Antrag und Annahme

1.5 Ab wann ist man voll geschäftsfähig? *(Pool · WiSo)*

ab 18 Jahren

Zum Nachlesen: Anfrage und Angebot rechtlich einordnen (Lehrbuch S. 27–31)

Wortspeicher
die Anfrage · allgemein · bestimmt · unverbindlich · das Angebot (der Antrag) · verbindlich · die Willenserklärung · die Allgemeinheit · die Bindungsfrist · unter Anwesenden · unter Abwesenden · befristet · die Freizeichnungsklausel · freibleibend · solange Vorrat reicht

1. Die Anfrage – fragen kostet nichts

Allgemeine Anfrage	Bestimmte Anfrage
Bitte um Katalog, Preisliste, Vertreterbesuch „Schicken Sie uns bitte Ihren aktuellen Katalog.“	Frage nach einer **bestimmten Ware**: Menge, Preis, Lieferzeit, Bedingungen „Zu welchem Preis liefern Sie 200 Thermobecher bis 15.11.?“

Merke: Eine Anfrage ist **rechtlich unverbindlich**. Wer anfragt, muss nicht kaufen. Man kann bei vielen Lieferern gleichzeitig anfragen.

2. Das Angebot – ab jetzt gilt es

Ein Angebot ist eine **Willenserklärung** des Verkäufers an eine **bestimmte Person**, Ware zu bestimmten Bedingungen zu liefern. Es ist **verbindlich**: Bestellt der Kunde rechtzeitig und ohne Änderungen, muss der Verkäufer liefern.

Kein Angebot (Aufforderung, ein Angebot abzugeben)	Angebot
Schaufensterauslage, Preisschild im Regal Katalog, Prospekt, Zeitungsanzeige Werbung im Internet, Webshop-Seite → richtet sich an die **Allgemeinheit**	Brief, E-Mail oder Anruf an **eine bestimmte Firma** mit Ware, Preis und Bedingungen z. B. „Wir bieten Ihnen 200 Thermobecher zu 4,20 € je Stück an.“

3. Wie lange ist der Verkäufer an sein Angebot gebunden? (§§ 147, 148 BGB)

Art des Angebots	Bindung
unter Anwesenden (persönlich, am Telefon, im Video-Call)	nur **sofort** – solange das Gespräch dauert
unter Abwesenden (Brief, E-Mail, Fax)	so lange, wie man unter normalen Umständen eine Antwort erwarten kann (Brief: etwa eine Woche; E-Mail: wenige Tage)
befristetes Angebot („gültig bis 30.11.“)	bis zum genannten Termin

Die Bindung **erlischt**, wenn der Käufer ablehnt, zu spät bestellt oder das Angebot **abändert** (z. B. mehr Rabatt verlangt). Eine abgeänderte Bestellung ist ein **neuer Antrag** (§ 150 BGB).

4. Freizeichnungsklauseln – „ohne Gewähr“

Klausel im Angebot	Wirkung
„freibleibend“, „unverbindlich“, „ohne Obligo“	das **ganze** Angebot ist unverbindlich
„Preis freibleibend“	nur der **Preis** ist unverbindlich
„solange der Vorrat reicht“	die **Menge** ist unverbindlich

Merke: WiSo-Prüfungsfalle: „Angebote sind stets unverbindlich“ – falsch. Richtig: Ein Angebot ohne Freizeichnungsklausel, das unverändert und rechtzeitig angenommen wird, führt zum Kaufvertrag.

Alltagssprache und Prüfungssprache

Zum Kunden sage ich (Kundensprache)	In der Prüfung schreibe ich (Prüfungssprache)
„Ich frag mal, was die für 200 Becher wollen.“	Ich richte eine bestimmte Anfrage an den Lieferer; sie ist rechtlich unverbindlich.
„Der Preis gilt doch schon nicht mehr – das war vor drei Wochen.“	Die Bindungsfrist des Angebots unter Abwesenden ist abgelaufen; der Lieferer ist nicht mehr gebunden.
„Da steht „freibleibend“ – darauf können wir uns nicht verlassen.“	Das Angebot enthält eine Freizeichnungsklausel und ist deshalb unverbindlich.

Aufgabe 2 ★ Vorgemacht: Ist der Lieferer noch gebunden?

Die Nordstadt-Kauf GmbH erhält am Montag, 3. November, per E-Mail ein Angebot über 200 Thermobecher zu 4,20 € je Stück (ohne Einschränkung). Azubi Lea prüft drei Fälle Schritt für Schritt:

Fall	Was passiert	Entscheidung und Begründung
Fall A	Bestellung am Dienstag, 4. November, zu den Bedingungen des Angebots.	Angebot ohne Freizeichnung + rechtzeitig + unverändert → **Kaufvertrag**. Der Lieferer muss liefern.
Fall B	Bestellung am 1. Dezember.	Unter Abwesenden ist die Bindung nach wenigen Tagen vorbei → Bestellung ist ein **neuer Antrag**; der Lieferer kann annehmen oder ablehnen.
Fall C	Bestellung am 4. November, aber zu 3,90 € je Stück.	Abgeänderte Annahme → **neuer Antrag** (§ 150 BGB). Ein Vertrag entsteht erst, wenn der Lieferer zustimmt.

Merke: Drei Prüffragen: **1. Ist es überhaupt ein Angebot (an mich, ohne Freizeichnung)? 2. Kam die Bestellung rechtzeitig? 3. Wurde nichts geändert?** Dreimal Ja → Kaufvertrag.

Aufgabe 3 ★ Geführt: Angebot oder nicht?

Entscheide: A = Angebot (verbindlich), K = kein Angebot (Aufforderung) oder U = Angebot, aber unverbindlich (Freizeichnung).

Situation	A, K oder U
Prospekt der Nordstadt-Kauf GmbH in der Zeitung	K
E-Mail an die Nordstadt-Kauf GmbH: „Wir liefern Ihnen 50 Jacken zu 39,00 €.“	A
Brief an die Nordstadt-Kauf GmbH: „Preise freibleibend“	U
Schaufenster mit Preisschildern	K
Telefonangebot eines Vertreters an die Einkäuferin	A
Angebot an die Nordstadt-Kauf GmbH „solange der Vorrat reicht“	U

3.1 Ein Vertreter macht am Telefon ein Angebot. Die Einkäuferin sagt: „Ich melde mich morgen.“ Ist der Vertreter morgen noch gebunden? Begründe.

Nein. Ein Angebot unter Anwesenden (auch telefonisch) muss sofort angenommen werden.

Aufgabe 4 ★ Frei: Entscheiden und begründen (2 Leistungspunkte)

Entscheide jeden Fall und begründe mit dem Fachbegriff. Antworte in ganzen Sätzen.

Wortgeländer Stufe 2 – Satzanfänge, du ergänzt
- Es handelt sich um …, da …
- Der Lieferer ist (nicht) gebunden, weil …
- Ein Kaufvertrag kommt (nicht) zustande, da …

4.1 Die Nordstadt-Kauf GmbH bestellt auf ein Angebot der Kramer GmbH 500 Sektgläser zu den angebotenen Bedingungen und rechtzeitig. Kommt ein Kaufvertrag zustande?

☐ 1 Nein, erst wenn die Kramer GmbH den Liefertermin bestätigt.
☐ 2 Ja, weil das Angebot die erste Willenserklärung darstellt.
☒ 3 Ja, weil das Angebot keine Freizeichnungsklausel enthält und unverändert angenommen wurde.
☐ 4 Ja, weil jede Bestellung verbindlich ist.
☐ 5 Nein, denn Angebote sind stets rechtlich unverbindlich.

4.2 Ein Lieferer schreibt am 2. Oktober: „Angebot gültig bis 20. Oktober." Die Nordstadt-Kauf GmbH bestellt am 18. Oktober zu den Bedingungen des Angebots. Entscheide und begründe.

Kaufvertrag kommt zustande, da die Bestellung innerhalb der Frist und unverändert erfolgte (befristetes Angebot).

4.3 Ein Kunde sagt: „Im Prospekt stand der Fernseher für 299 €. Sie müssen mir den verkaufen!" Hat er recht? Begründe.

Nein, ein Prospekt ist kein Angebot, sondern eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots (an die Allgemeinheit).

4.4 Erkläre die Wirkung der Klausel „Preis freibleibend".

Der Preis ist unverbindlich; der Lieferer darf ihn bis zum Vertragsabschluss ändern.

Aufgabe 5 ○ Für Profis: Mit Paragrafen begründen

Für Profis

5.1 Ordne zu und erkläre in je einem Satz: § 145 BGB, § 147 BGB, § 148 BGB, § 150 Abs. 2 BGB.

5.2 Der Lieferer schickt am Montag per Brief ein Angebot. Am Dienstag ruft er an, bevor der Brief da ist: „Ich nehme mein Angebot zurück." Ist das wirksam? (§ 130 BGB)

5.3 Im Angebot steht versehentlich 30,00 € statt 300,00 €. Die Nordstadt-Kauf GmbH bestellt sofort. Was kann der Lieferer tun? (§ 119 BGB)

5.1 § 145: Wer ein Angebot macht, ist daran gebunden (außer er schließt es aus). § 147: Unter Anwesenden nur sofort, unter Abwesenden bis zum Eingang einer Antwort unter regelmäßigen Umständen. § 148: Bei Fristsetzung gilt die Frist. § 150 Abs. 2: Eine Annahme mit Änderungen gilt als Ablehnung und neuer Antrag.

5.2 Ja. Ein Widerruf ist wirksam, wenn er vor oder gleichzeitig mit dem Angebot beim Empfänger eintrifft.

5.3 Er kann den Vertrag wegen eines Irrtums in der Erklärung (Schreibfehler) unverzüglich anfechten.

Aufgabe 6 Schätzen, testen, eintragen

Wie viele der 13 Punkte schaffst du im Selbsttest? Schätze **vorher**, mach dann den Test und trag beides ins Punktekonto ein. Die Abweichung zeigt dir, wie gut du dich selbst einschätzt – Ziel: höchstens 2 Punkte daneben.

Meine Schätzung	Mein Ergebnis	Abweichung (+/–)	Leistungspunkte (max. 3)

Danach: Kann-Sätze oben abhaken und Punkte ins Punktekonto eintragen. Der **Prüfungs-Check** zu diesem Modul kommt im Unterricht.